

개 선 요 구

26

제 목 예산운용지침 준수에 관한 사항

관 계 기 관 ●●●●●●●(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

●●●●●●●(주)는 설립과정에서 새로 수립한 신임금체계와 기존 임금체계 간 차액이 발생하자, 이를 보전하기 위해 2021년 임금협약을 체결하여 조정수당을 신설하고, 2022년 임금협약에서 조정수당 지급에 관한 세부사항을 정한 바 있다.

한편 2025. 2. 10. ●●●●●●●(주)는 본사 ●●●●●에서 근무하던 행정직 차장 김○○(이하 “김○○”이라 한다)을 시설직으로 직군을 전환하고 @@공항 ^^사업소로 발령하였는데, ●●●●●●●(주) 「보수규정」에 따른 행정직군과 시설직군의 보수체계가 상이⁸⁶⁾하여 임금차액이 발생하자 김○○의 근로조건 저하를 막기 위해 2022년도 ●●●●●●● 임금협약 5차 회의록의 2항 다목⁸⁷⁾을 적용하여 조정수당 986,288원을 매월 지급하여 임금 차액분을 보전하고 있다.

86) ●●●●●●●(주) 보수규정 [별표1] 기본급표에 따라, 행정직은 기본급, 시설직은 직무급과 직능급으로 구성됨

87) 2. 2022년 1분기 노사협의회 2항 협의내용에 따라 직능급 지급 관련 단계별 미세조정 시행
다. 직능이 초과되는 경우 조정수당으로 반영

2. 관련법령 및 판단기준

●●●●●●●(주)의 「예산운용지침」 제13조 제5항 [별표 1] 예산 항목별 편성·집행 기준에 따르면 인건비는 예산범위 내에서 법령, 정관 또는 내부규정 등에 지급 근거가 명시된 대로 집행해야 한다.

또한 같은 지침 제2조에서는 지침에서 규정하고 있지 않은 사항은 「공기업·준정부기관 예산운용지침」을 준용하도록 하고 있는데, 「공기업·준정부기관 예산운용지침」의 ‘6.기타사항’에서는 각종 수당 및 급여성 복리후생비를 신설 또는 변경할 경우에는 이사회 심의·의결을 거쳐 내부규정 등 근거를 마련한 후 그 근거규정에 명시된 대로 지급하도록 하고 있다.

그리고 「사규관리규정」 제3조에서는 업무수행에 따른 제반 기준과 절차는 사규로 정하도록 하고 있으므로, ●●●●●●●(주)가 근로자에 대한 임금 등을 지급하는 경우 내부규정에 그 근거를 명시하여 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2021년 임금협약에 따른 조정수당의 신설 목적은 신·구 임금체계의 차액을 보전하기 위함이므로 김○○과 같이 직군변경에 따라 임금차액이 발생하는 경우에는 조정수당의 지급대상에 해당되지 않는다.

아울러 김○○에 대한 조정수당의 지급근거로 사용된 2022년도 ●●●●●●● 임금협약 5차 회의록 제2항에서는 2022년 1분기 노사협의회 제2항 협의내용에 따른 조정수당 지급임을 명시하고 있었는데, 확인 결과 이는 @@, @@사업소 통신분야의 조정수당 지급에 관한 사항을 정하고 있을 뿐이었으므로 김○○은

2022년 임금협약에 따른 조정수당의 지급 대상에도 해당된다고 볼 수 없다.

●●●●●●●(주) 직원들의 임금지급을 위한 기준과 절차는 「보수규정」과 「보수규정시행세칙」에서 정하고 있으므로, 노사 간 협약, 정책 변화 등에 따라 신설하거나 변경된 임금을 직원에게 지급하고자 하는 경우에는 상기 사규를 개정하는 등 실체적 근거를 확보하고 「사규관리규정」에 따른 절차적 후속조치가 완료된 후 그에 따라 임금을 지급하여야 한다.

그러나 ●●●●●●●(주)는 직원 수당 등을 신설하거나 변경하여 지급해야 할 사유가 발생하였음에도 「보수규정」 등에 지급 근거를 명시하지 않은 채 임금을 집행하여 「예산운용지침」을 위반하였다.

아울러 현재 ●●●●●●●(주)의 보수규정에는 친환경·운영·시설직군만의 임금 상승률만을 직원 기본급표에서 정하고 있을 뿐이며, 행정직군의 임금상승률은 명시하고 있지 않으므로 향후 직군전환이 반복되는 경우 직군별 임금상승률 차이에 따른 불필요한 임금변동과 동일 직군 내 임금격차도 우려된다.

관계기관 의견 ●●●●●●●(주)는 직군변경에 따른 조정수당 지급이 규정에 반영될 수 있도록 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●●●●●●●(주) 대표이사는 근로자의 직군전환으로 인한 근로조건 변동 시에는 관련 근거를 규정에 마련하시고, 향후 직군전환의 반복으로 불필요한 임금변동이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (개선)